

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1967/2530

บริษัทเดอะโฮมอินชัวร์นซ์ จำกัด
สายเดินเรือเมอส์ก สาขากรุงเทพ ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 625

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยฎีกาว่า ผู้ส่งได้ยอมตกลงรับรู้ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัดความรับผิดชอบในใบตราส่ง อันโยงไปถึงจำนวนอัตราค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในมาตรา 4(5) ของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเล ค.ศ.1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (คือไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อ 1 หีบห่อ) ข้อจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. ความข้อนี้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้โดยจำเลยให้การเพียงว่า ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งประเภทธรรมดาามีเพียงไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐหรือ 11,500 บาทต่อ 1 หีบห่อ ซึ่งได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งอยู่ในด้านหลังของใบตราส่ง และผู้ส่งสินค้ารายพิพาทในคดีนี้ก็ได้ออมรับและรับรู้เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวแล้วด้วย ไม่มีข้อความตอนใดในคำให้การของจำเลยอ้างถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในด้านหลังของใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาดังจำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 เมื่อเป็นดังนี้ปัญหาที่ว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในด้านหลังของใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จำขัดกับป.พ.พ. มาตรา 625 และจะเป็นการใช้กฎหมายต่าง

ประเทศมาบังคับแก้คดีนี้ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย (ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับจ้างขนส่งสินค้าที่ผู้ขายส่งมาให้ผู้ซื้อในประเทศไทย โจทก์รับประกันภัยไว้กับผู้ซื้อ ต่อมาสินค้าสูญหายทั้งหมด โจทก์ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ซื้อ และรับช่วงสิทธิจากผู้ซื้อ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่อาจฟ้องคดีนี้ได้เพราะสัญญาขนส่งรายพิพาทได้ทำขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาขนส่งรายพิพาทเป็นการขนส่งประเภทธรรมดา ความรับผิดชอบของจำเลยในการที่สินค้าสูญหายมีไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 11,500 บาทต่อ 1 หีบห่อ ซึ่งทางด้านหลังของใบตราส่งซึ่งผู้ส่งสินค้ารายพิพาทได้ยอมรับและรับรู้เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 นั้นเมื่อไม่อาจหยั่งทราบเจตนาของคู่สัญญาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ ก็ต้องใช้กฎหมายของท้องที่ที่ทำสัญญาคือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกากับต้องใช้จารีตประเพณีแห่งท้องที่นั้นทำสัญญา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 682,164.75 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ฎีกาของจำเลยสรุปได้ว่า จำเลยคงฎีกาเพียง 2 ประการในประการแรก จำเลยฎีกาว่าผู้ส่งได้ยอมตกลงรับรู้ข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งข้อจำกัดความรับผิดในใบตราส่งอันโยงไปถึงจำนวนอัตราค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในมาตรา 4(5) ของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเล ค.ศ. 1936 ของประเทศสหรัฐอเมริกา(คือไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อ 1 หีบห่อ) ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความข้อนี้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้โดยจำเลยให้การเพียงว่า ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งประเภทธรรมดาามีเพียงไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐหรือ 11,500 บาทต่อ 1 หีบห่อ ซึ่งได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งอยู่ในด้านหลังของใบตราส่ง และผู้ส่งสินค้ารายพิพาทในคดีนี้ก็ได้ออมรับและรับรู้เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวแล้วด้วย ไม่มีข้อความตอนใดในคำให้การของจำเลยอ้างถึงข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในด้านหลังของใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาดังจำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยในส่วนนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เมื่อเป็นดังนี้ปัญหาที่ว่าข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในด้านหลังของใบตราส่งว่าให้ใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จะขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 และจะเป็นการใช้กฎหมายต่างประเทศมาบังคับแก้คดีนี้ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย...

พิพากษายกฎีกาจำเลย ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลย

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับเรื่องของที่ขนส่งสูญหายระหว่างการขนส่งนั้น ถึงแม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 จะบัญญัติให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบแต่ปัญหามีว่า ในระหว่างผู้ส่ง (Consignor) กับผู้รับตราส่ง (Consignee) ใครจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบในความสูญหายดังกล่าว ในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 บัญญัติว่า สิทธิทั้งหลายของผู้ส่ง (Consignor) ตามสัญญารับขนจะตกไปยังผู้รับตราส่ง (Consignee) ต่อเมื่อของที่ขนส่งถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง และผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบของแล้ว ดังนั้นหากของที่ขนส่งสูญหายทั้งหมดก่อนถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งอย่างเช่นในคดีนี้สิทธิทั้งหลายตามสัญญารับขนก็ไม่มีทางตกไปยังผู้รับตราส่งผู้เสียหายที่ควรจะเป็นโจทก์ในคดีนี้ก็น่าจะเป็นผู้ส่งคือบริษัทรัสเซลอินเตอร์เนชั่นแนลคอนโทรลส์ จำกัด ผู้ขายซึ่งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ผู้รับตราส่งไม่ได้รับสินค้าที่ส่งเพราะสูญหายไประหว่างทางนั้น ผู้รับตราส่งไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ขนส่ง กรณีดังกล่าวผู้ส่งเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องราคาของที่สูญหายจากผู้ขนส่ง (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2501 หน้า 39) นอกจากนี้ศาลฎีกายังไม่เคยวินิจฉัยว่า ถ้าของที่ขนส่งไม่ถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้รับตราส่งไม่ต้องชำระสินค้าให้ผู้ขาย (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 118/2523 หน้า 70) จากหลักกฎหมายในคำพิพากษาศาลฎีกาสองคดีดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัดริฟริโก ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งคดีนี้จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบเพราะของที่ขนส่งไม่ถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง การที่โจทก์

ที่เป็นผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่สินค้าสูญหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีโกผู้ซื้อไปจึงไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องให้ผู้ขนส่งรับผิดชอบแต่ประการใด อย่างไรก็ตามประเด็นข้อนี้จำเลยหาได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การไม่สุจริตดีว่าจาสิทธิ